Алгоритм: проверка расчёта метрами до входа

Комплект «Расчёт метрами: проверка до подписи». Шесть шагов до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам.

Назначение

Пошаговый порядок проверки предложения «рассчитаемся квартирами» до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам. Отвечает на один вопрос: чем на самом деле платят — оплаченной квартирой или долгом за неё.

Когда применяется

Заказчик или застройщик предлагает оплатить работы (полностью или частично) объектами долевого участия: уступкой прав по ДДУ, ДДУ напрямую на подрядчика, «квартирой после ввода». Особенно — когда предложение сопровождается скидкой от цены метра: скидка это цена риска, и алгоритм помогает понять какого.

Граница применения

При отметке «→ юрист» получите правовую оценку до подписания документов. Алгоритм не запрещает расчёт метрами: он делает видимым, что именно предлагают, и переводит решение из «по старой памяти» в решение по проверенным фактам.

Шаг 1. Назвать форму сделки

Выясните и запишите, что именно предлагают оформить:

— ДДУ напрямую на подрядчика;

— уступка прав по ДДУ от третьего лица (чья это ДДУ — аффилированное физлицо? юрлицо застройщика?);

— предварительный договор / соглашение «квартира после ввода»;

— зачёт встречных требований после регистрации ДДУ. Результат шага: названная форма. «Потом оформим» формой не является — работы без оформленной формы расчёта это работы в долг без документов о долге.

Развилка: предварительный договор или устная договорённость «после ввода» → стоп, → юрист.

До регистрации права требования у подрядчика нет ничего.

Шаг 2. Проверить, оплачен ли ДДУ, который передают

Ключевой шаг. При эскроу-модели сделка участия в долевом строительстве считается оплаченной, когда счёт эскроу открыт и пополнен на сумму, указанную в договоре (проверьте действующую редакцию 214-ФЗ — в этот файл нормы намеренно не переписаны).

— Запросите по передаваемому ДДУ: открыт ли счёт эскроу, в каком банке, пополнен ли, на какую сумму. Подтверждение — справка или выписка банка, не письмо застройщика. Форма — «Запрос о состоянии счёта эскроу по передаваемому ДДУ» из этого комплекта.

— Прочитайте в проекте уступки формулировку об обязательствах: переходят ли на нового участника обязанности по внесению средств на счёт эскроу. Как читать этот пункт — памятка «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу». Развилка:

— Эскроу пополнен на сумму договора, уступка передаёт оплаченное право → продолжайте проверку (шаг 3).

Эскроу не пополнен, и обязанность внести деньги переходит на подрядчика → это не оплата работ: подрядчик получает не квартиру, а долг за неё.

Дальше — только если долг по эскроу гасится зачётом стоимости работ, оформленным письменно, и это подтвердил юрист — с учётом того, что банк и Росреестр могут не признать зачёт оплатой: практика по таким зачётам спорная. Обещание «после ввода выдадим акт, что расчёт произведён полностью» юридической силы против банка и реестра не имеет.

Эскроу вообще не открыт → стоп, → юрист.

Шаг 3. Проверить объект и застройщика

— ЕИСЖС (наш.дом.рф): проектная декларация, заявленный срок ввода, история переносов срока.

— Разрешение на строительство: действует ли, до какой даты.

— kad.arbitr.ru: иски к застройщику, дело о банкротстве.

— ЕФРСБ / Федресурс: сообщения о намерении подать на банкротство.

— Свежая выписка ЕГРЮЛ: статус, возраст компании, смена собственника. Письменную фиксацию состояния объекта даёт «Запрос застройщику о статусе объекта» из этого комплекта; собственная проверка по открытым источникам делается независимо от ответа на него.

Развилка: срок ввода уже переносился, разрешение на исходе или истекло, дом не принят надзором (ЗОС не выдано) → каждый пункт — самостоятельный красный флаг. Два и больше → входить только с юристом и обеспечением (шаг 6).

Шаг 4. Проверить состояние проектного финансирования и продаж

Банки останавливают проектное финансирование при невыполнении ковенантов

— темпов строительства и, прежде всего, темпов продаж. Остановка означает: у застройщика нет источника платить деньгами, а квартиры, которыми он «рассчитывается», обеспечивают его долг перед банком.

— Каким банком открыто проектное финансирование (видно в проектной декларации).

— Идут ли продажи: число зарегистрированных ДДУ по объекту и динамика за последние месяцы (ЕИСЖС; выписка ЕГРН по земельному участку — ДДУ регистрируются как обременения участка).

— Косвенные признаки остановки: стройка замедлилась, подрядчики уходят, предложение метров вместо денег само по себе.

Развилка: признаки остановленного финансирования → предложение метров читать как способ достроить дом за счёт подрядчика.

Дальше — шаги 5 и 6 только с юристом.

Шаг 5. Посчитать экономику метра

Скидка от прайса — не прибыль, пока метр не продан.

— Реальная цена продажи такой квартиры сегодня: стакан предложений по дому и району, а не прайс застройщика.

— Срок экспозиции и дисконт быстрой продажи.

— Налоги при получении и реализации (режим налогообложения подрядчика — посчитайте со своим бухгалтером, в файл числа намеренно не записаны).

— Стоимость денег на период «работы сданы → квартира продана». Результат шага: сопоставимая цифра — сколько денег и когда приносит метр против суммы работ. Заполняется в «Чек-листе: расчёт метрами вместо денег».

Шаг 6. Если входить — условия входа

Каждое условие снижает конкретный риск из шагов 2–4; формулировки — с юристом:

— Денежная часть расчёта: {{ДОЛЯ_ДЕНЬГАМИ}} — метрами не более согласованной доли.

— Право требования передаётся оплаченным: эскроу пополнен до начала работ либо зачёт оформлен одновременно с уступкой, а не «после ввода».

— В уступке нет перехода обязанности пополнить эскроу — или переход прямо погашен зачётом в том же документе.

— Графики: передача прав по метрам привязана к закрытию объёмов работ, а не к вводу объекта.

— Выход: что происходит с расчётом при срыве ввода, отзыве разрешения, остановке финансирования — записано в договоре. Результат: решение входить / не входить принято по заполненному «Чек-листу: расчёт метрами вместо денег», а не по скидке.

Важно, прочитайте до использования

Комплект помогает проверить предложение о расчёте квартирами и подготовить запросы сторонам сделки. Комплект делает видимым, что именно вам предлагают — оплаченную квартиру или долг за неё, — и переводит решение из «по старой памяти» в решение по проверенным фактам.

Нормативные ссылки сверяйте с действующими редакциями на дату сделки. Условия договора и документы проверяйте применительно к конкретной ситуации.

Граница проходит по стадии. Пока сделка обсуждается и бумаги не подписаны — комплект работает. Уступка уже подписана и идёт спор — дальше работа юриста по конкретным документам. Застройщик в процедуре банкротства — это комплект «Реестр требований кредиторов» и юрист, а не эти файлы.

Значения нормативных требований сверяйте с действующей редакцией на дату сделки. Сделку с уступкой при пустом или не пополненном счёте эскроу без юриста не подписывать.